

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1162/2533

นาย ชัยณรงค์ จันทร์วิสุทธิศิริ
นาย รัชชัย ทรัพย์ ประเสริฐ ที่ 1 กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 917 วรรคสอง, มาตรา 989

เช็ค พิกาทจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันลงชื่อเป็นผู้ส่งจ่ายระบุชื่อ จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับเงินโดย ขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ"ออก และด้านหน้าบนซ้าย ของเช็ค มีตราประทับเป็นภาษาอังกฤษว่า"เอ/ซีเพอ์ไอแอล" แสดงว่าเปลี่ยนมือไม่ได้ จำเลยที่ 3 จะต้องนำเข้าบัญชีของตน จำเลยที่ 3 จะโอนเช็ค พิกาทให้โจทก์ได้ แต่ โดยรูปการและด้วยผลของการโอนหนี้สามัญ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 917วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 989 และการโอนสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 306 วรรคหนึ่ง การที่จำเลยที่ 3 ชำระหนี้ให้โจทก์ด้วยเช็ค พิกาทตาม สัญญาประนีประนอมยอมความในศาลโดย มิให้โอนกัน อย่างการโอนสามัญ ดังนี้โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิกาทที่จะใช้สิทธิไล่เบี้ย จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้.

โจทก์ฟ้องว่าเป็นผู้ทรงเช็คพิกาทซึ่งมีจำเลยที่ 1 ที่ 2เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย จำเลยที่ 3 เป็นผู้อวัล โจทก์นำเช็คนั้นเรียกเก็บจากธนาคารตามเช็คแล้วไม่ได้รับ

ชำระเงินขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 107,417.80 บาทพร้อม ดอกเบี้ย...

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า ได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทแก่จำเลยที่ 3 โดยเฉพาะและมีคำสั่งห้ามโอน การที่จำเลยที่ 3 โอนเช็คพิพาทแก่โจทก์โดยมิใช้รูปการอย่างการโอน สามัญจึงไม่สมบูรณ์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้ให้ความยินยอมในการโอนเป็นหนังสือ ทั้ง โจทก์มิได้แจ้งการโอนให้จำเลยที่ 2 ทราบเป็นหนังสือ ดังนั้น จึงไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้

ก่อนจำเลยที่ 3 ยื่นคำให้การ โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือขอถอนฟ้อง จำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์รับโอนเช็คพิพาทมาจากนางดวงใจ ปุณณรัตน์จำเลยที่ 3 เป็นการชำระหนี้ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 55/2527 ของศาลจังหวัด นครราชสีมา(อำเภอปากช่อง) และศาลได้พิพากษายอมในคดีดังกล่าว เช็คพิพาทเป็นเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาปากช่อง ฉบับเลขที่045595 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2527 จำนวนเงิน 100,000 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันลงชื่อเป็นผู้สั่ง

จ่ายระบุชื่อนางดวงใจ ปุณณรัตน์จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับเงิน โดยขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ"
ออกและด้านหลังหน้าบนซ้ายของเช็คมีตราประทับเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า"เอ/ซี เพย์
โอนลี่" (A/C PAYEE ONLY) ปรากฏตามเอกสารหมายเลข.1 เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์
เรียกเก็บเงินตามเช็คไม่ได้ เพราะธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินอ้างว่ามีคำสั่งให้
ระงับการจ่ายตามใบคืนเช็คเอกสารหมายเลข.2 ปัญหามีว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่
2 ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คให้โจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าเช็คพิพาทในลักษณะดัง
ได้กล่าวมาแล้วนั้นเปลี่ยนมือไม่ได้ จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้รับเงินจะต้องแก้ไขบัญชีของ
ตน อย่างไรก็ตามจำเลยที่ 3 จะโอนเช็คพิพาทให้โจทก์ได้ก็แต่โดยรูปการด้วยผลอย่าง
การโอนสามัญดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 917 วรรค
สอง ประกอบมาตรา 989 การโอนสามัญก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่าการโอนหนี้อัน
จะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่
สมบูรณ์ อนึ่ง การโอนหนี้หนี้ท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก
ได้ แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้อนุญาตด้วยในการโอน
นั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นนี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้นแม้จะ
ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่55/2527 ของศาลจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอ
ปากช่อง) ว่า นางสาวดวงใจจำเลยที่ 3 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ว่า
จำเลยที่ 3 ยอมชำระหนี้ในคดีนั้นให้โจทก์ด้วยเช็คพิพาท และศาลได้พิพากษาตาม
ยอมจนคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วก็ตาม ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แจ้งการโอนเช็คพิพาท
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีดังกล่าวไปให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทราบเป็น
หนังสือ หรือจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือในการโอนเช็คพิพาทดัง
กล่าวแต่ประการใด โจทก์จึงไม่อาจยกการโอนเช็คพิพาทดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทที่จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่

จำเลยที่ 1 ที่ 2ผู้สั่งจ่ายซึ่งเป็นผู้เขียนข้อความทำนองเปลี่ยนมือไม่ได้จำเลยที่ 1ที่ 2
จึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คพิพาทให้โจทก์..."

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สวิน อักษรายุธ-ชุม สุขแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>